

CONDIZIONI CHIARE, SCRITTE PRIMA

Accordo di servizio

Tra Matia Zoffoli, partita IVA, indirizzo, che opera come Studio Matiz (di seguito «lo Studio»),
e cliente, partita IVA o codice fiscale, indirizzo, referente (di seguito «il Cliente»).

1. Oggetto

Lo Studio realizza per il Cliente i lavori descritti nei singoli preventivi accettati (siti, menu digitali, automazioni, strumenti digitali) e, se scelta, la cura continua dell'articolo 4. Ogni preventivo accettato fa parte di questo accordo.

2. Come si lavora

- Un referente per parte. Le richieste si fanno per iscritto (email o WhatsApp), una per volta quando possibile.
- Lo Studio risponde entro un giorno lavorativo. Il Cliente risponde alle richieste di materiale e di approvazione entro 3 giorni lavorativi.
- Lo Studio segue pochi progetti per volta (al massimo due di costruzione aperti insieme) per dare a ciascuno tutta l'attenzione necessaria.

3. Tempi di consegna, correzioni, garanzia

- Il tempo di consegna del preventivo decorre dal ricevimento di tutto il materiale e degli accessi. I ritardi del Cliente spostano la consegna di pari durata.
- Sono compresi due giri di correzioni sul lavoro consegnato. Modifiche successive o fuori dalla descrizione si preventivano a parte, a 50 euro l'ora.
- Errori tecnici (qualcosa che non funziona come descritto) si correggono gratuitamente per 30 giorni dalla consegna.

4. Cura continua

Comprende aggiornamenti tecnici, sicurezza, backup, modifiche ai contenuti, risposta alle richieste e un resoconto mensile.

- Mese di rodaggio: il primo mese è a forfait di 250 euro, senza limite di ore, per assistenza, ricerca e idee. Sono esclusi lo sviluppo di nuove funzioni e i rifacimenti grafici. A fine mese lo Studio consegna il resoconto con le ore reali e le parti si accordano sul livello del mese successivo.
- Dal secondo mese, livello Base: canone di 100-150 euro al mese con 2 ore di assistenza incluse. Aggiornamenti, sicurezza e backup non consumano ore.
- Le ore incluse non usate si perdono. Le ore oltre il limite costano 50 euro l'ora, a blocchi di 30 minuti, sempre comunicate prima di iniziare.
- Le nuove funzioni non rientrano nelle ore incluse: si preventivano a parte.
- Il canone è mensile anticipato, da pagare entro 5 giorni dalla fattura.

5. Prezzi, pagamenti, IVA

- I prezzi sono quelli del preventivo e non cambiano in corsa. Ogni modifica richiesta dal Cliente è comunicata e approvata prima di essere eseguita.
- In caso di ritardo superiore a **15** giorni lo Studio può sospendere i lavori nuovi e la cura continua, ma non blocca il sito già consegnato (articolo 6).
- IVA: **se dovuta, si aggiunge; regime da confermare con il commercialista**.
- Dominio e hosting si pagano con il metodo di pagamento del Cliente, nel suo account. Lo Studio non anticipa questi costi.

6. Proprietà di dominio, contenuti e dati

- Restano sempre del Cliente: il dominio (intestato al Cliente), i contenuti (testi, foto, menu), i dati raccolti e gli account principali. Lo Studio non li trattiene in nessun caso.
- Gestione: se il Cliente lo chiede, lo Studio li gestisce per suo conto (rinnovi, backup, aggiornamenti). Se il Cliente preferisce essere autonomo, lo Studio consegna accessi e una guida breve.
- Riuso dei componenti: il Cliente ha una licenza d'uso perpetua sul lavoro consegnato. Lo Studio mantiene i diritti sui componenti generici, sugli strumenti e sul metodo, che può riusare per altri clienti, **senza mai riusare i contenuti, i dati o le parti riservate del Cliente**. **Clausola da far valutare a un professionista**.
- Referenza: il Cliente autorizza lo Studio a citare il lavoro (nome dell'attività e risultati) sul proprio sito e sui social, dopo la sua approvazione scritta di testo e numeri. **Se il Cliente ha ricevuto il check-up gratuito di lancio: la testimonianza e il permesso di raccontare il caso sono la contropartita concordata**.

7. Dati personali (GDPR)

- Per i dati di terzi trattati nel sito o negli strumenti (clienti, iscritti, prenotazioni) il titolare è il Cliente e lo Studio è responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. **Atto di nomina da allegare, a cura di un professionista**.
- Lo Studio usa i dati solo per eseguire il servizio, li protegge con misure adeguate e non li cede a terzi. I fornitori di servizi (hosting, posta, archivio contatti) sono elencati nell'informativa privacy dello Studio **link** e ospitano i dati nello Spazio Economico Europeo quando possibile.
- Lo Studio usa strumenti di intelligenza artificiale per accelerare il lavoro. **Non inserisce dati personali dei clienti finali del Cliente in strumenti che li usano per addestrarsi e rivede sempre personalmente il risultato prima di consegnarlo**.

8. Responsabilità

- Lo Studio risponde del lavoro con la diligenza di un professionista. La responsabilità complessiva è limitata, salvo dolo o colpa grave, a un importo pari a quanto pagato dal Cliente nei **12** mesi precedenti. **Da far valutare a un professionista**.
- Lo Studio non risponde di interruzioni dei servizi di terzi (hosting, dominio, piattaforme), ma si adopera per ripristinarli. Il Cliente è responsabile dei contenuti che fornisce (testi, foto, diritti d'uso).
- Le automazioni e i contenuti prodotti con l'aiuto dell'intelligenza artificiale sono verificati dallo Studio, ma restano strumenti di supporto: il Cliente mantiene la responsabilità delle decisioni di business.

9. Durata e recesso

- L'accordo vale dalla firma e a tempo indeterminato per la cura continua. Il mese di rodaggio è senza vincolo: il Cliente può fermarsi a fine mese senza penali.
- Dopo il rodaggio, preavviso di 30 giorni da ciascuna parte, per iscritto.
- Alla fine lo Studio consegna tutti gli accessi, i file e la documentazione entro 10 giorni, anche in caso di recesso, e senza costi se il Cliente è in regola con i pagamenti.

10. Riservatezza

Le informazioni commerciali scambiate restano riservate per la durata dell'accordo e per 2 anni dopo.

11. Legge e foro

Legge italiana. Per ogni controversia, tentativo di accordo bonario; in difetto, foro di Forlì-Cesena / luogo da decidere .
Se il Cliente è un consumatore e non un'attività, valgono le tutele di legge: da verificare con un professionista.

Luogo e data: luogo , data

Il Cliente, nome

Lo Studio, Matia Zoffoli